

TRIBUNAL PLENO DE 30/07/25

ITEM Nº 2

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

Processo: TC-012910.989.25-0

Representante: José Roberto Mion

Representada: Prefeitura de Espírito Santo do Turvo

Responsável: Gilberto Nascimento Bertolino (Prefeito)

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 23/2025, do tipo menor preço global, objetivando a reforma e adequação para acessibilidade de pista de caminhada “localizada nas ruas Lino dos Santos, Nelson Lourenço Camolesi e Idarílio Gonçalves Nascimento, s/n – Espírito Santo do Turvo - SP”

Valor estimado: R\$ 1.045.489,30

Sessão Pública: **15/07/2025**

Advogado: Ricardo Virando (OAB/SP nº 167.114).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE. DEFASAGEM DO ORÇAMENTO. EXCESSIVA EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE SIMILAR ACOMPANHADOS DE RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS. DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS SANEADORAS. PROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO

Trata-se de representação com pedido de medida cautelar formulada por José Roberto Mion em face do edital do Pregão Eletrônico nº 23/2025, lançado à praça pela Prefeitura de Espírito Santo do Turvo, do tipo menor preço global, objetivando a reforma e adequação para acessibilidade de

pista de caminhada “localizada nas ruas Lino dos Santos, Nelson Lourenço Camolesi e Idarílio Gonçalves Nascimento, s/n”, com sessão pública inicialmente designada para 15 de julho de 2025.

Em suma, o autor alega a defasagem do orçamento estimativo - haja vista estar referenciado pelas tabelas CDHU nº 190 (Maio/2023) e SINAPI nº 6/2023 -, bem como discorda da exigência que impõe apresentação de atestado de qualificação técnico-operacional acompanhado das respectivas notas fiscais¹, sob o argumento de ser imposição excessiva e sem amparo legal.

Completa que as incorreções editalícias trilham na contramão de entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas e do Tribunal de Contas da União, assim como da lei de regência da matéria.

Requeru, nos termos deduzidos, concessão de medida acautelatória de suspensão do torneio e, quanto ao mérito, o reconhecimento da procedência da representação, com determinação de adoção de medidas saneadoras ao Órgão Licitante.

Avaliação preliminar, ao reconhecer possível afronta à legislação e à jurisprudência² afetas à matéria, assentou medida impondo a **suspensão cautelar do certame**³, referendada por este E. Tribunal Pleno em sessão subsequente⁴.

Em atendimento a regular notificação, o **Executivo de Espírito Santo do Turvo**⁵, embora considere desacerto de natureza formal, sem

¹ Extrato do edital:

13.5.4 Qualificação técnica:

a) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o fornecimento anterior pertinente e compatível com o objeto desta licitação, independentemente de quantitativos, com caracterização do bom desempenho da licitante.

a.1) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo exigido prazo de validade.

a.2) Todos os atestados deverão vir acompanhados das respectivas Notas Fiscais expedidas na realização dos serviços à emitente do Atestado na época.

² TC-000682.989.24-9. Decisão de 21 de fevereiro de 2024, publicada no D.O.E. de 20 de março de 2024, transitada em julgado em 12 de abril de 2024. **Composição do Plenário:** Conselheiros Antonio Roque Citadini, Relator, Robson Marinho, Cristiana de Castro Moraes, Sidney Estanislau Beraldo e **Marco Aurélio Bertaiolli** e do Auditor Substituto de Conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis.

³ Evento 10.

⁴ Evento 32.

⁵ Evento 35.

potencial de comprometer a higidez da licitação, reconhece a excessiva defasagem das tabelas de referência orçamentária utilizadas no certame e compromete-se a corrigir tal inconsistência, adotando para tanto a tabela SINAPI mais atualizada, atualmente aquela com data-base maio de 2025.

Defende a adequação, necessidade e proporcionalidade da exigência de apresentação de atestado de qualificação técnico-operacional acompanhado das respectivas notas fiscais, de modo a verificar a efetiva execução de serviços similares realizados pelas licitantes, certificada nos laudos exigidos.

Ao que lhe parece, mencionada condição está em consonância com a disposição do artigo 64, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21⁶, a qual estabelece expressamente a possibilidade de realização de diligências para complementação de informações consignadas em documentos de habilitação.

Outrossim, aduz que a emissão do documento fiscal constitui obrigação tributária inafastável e toda sociedade empresária que presta regularmente serviços da espécie detém as notas fiscais correspondentes.

Em reforço, cita precedentes deste Tribunal (TC-001316.989.12-8; TC-000973.989.19), segundo afiança, favoráveis ao requisito editalício.

Com esteio no arrazoadado, pleiteia a declaração de procedência parcial da representação e que seja determinada unicamente a atualização do orçamento estimativo.

Para o **Ministério Público de Contas**⁷, **procedem** as insurgências articuladas pelo representante, ante violação de diretrizes legais e jurisprudenciais atinentes à matéria, devendo, portanto, ser atualizado o orçamento base da licitação e excluída a exigência de apresentação de notas fiscais como documento de habilitação técnica.

⁶ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

⁷ Evento 44.



GABINETE DO CONSELHEIRO
MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI

GCMAB
LMN

TC-012910.989.25-0

VOTO

MÉRITO

À luz dos substratos fáticos e jurídicos que instruem os autos, tem-se a **procedência** da representação de autoria de José Roberto Mion.

Incontrovertida a defasagem dos preços que orientam o orçamento do Pregão Eletrônico nº 23/2025, promovido pela Prefeitura de Espírito Santo do Turvo, a qual extrapola o período máximo tolerado por pacífica jurisprudência desta Corte, correspondente ao interregno de 6 (seis) meses entre a data-base do orçamento e a da publicação do edital da licitação.

Na hipótese, a orçamentação está alicerçada nas tabelas referenciais CDHU nº 190 e SINAPI nº 6/2023, as quais remontam a maio e junho de 2023, respectivamente, enquanto a divulgação do instrumento convocatório ocorreu em 30 de junho de 2025⁸, ultrapassando, portanto, consideravelmente, o limite temporal recomendado para atualização orçamentária.

Respectiva diretriz jurisprudencial tem como objetivo garantir a exatidão, a confiabilidade e a adequação mercadológica dos valores previstos para a contratação pública, de sorte a ensejar correta avaliação dos custos, a seleção da proposta mais vantajosa, bem como a eficiência e a transparência na gestão dos recursos públicos, por ocasião da execução do contrato.

Noutras palavras, a desatualização do orçamento, além de

⁸ Link:

https://bllcompras.com/Process/ProcessView?param1=%5Bgz%5D%2FmQsy6VwxH8dIHElONiZeMLpJSnkyD4ztNNEjZMA_cIIHrgPNfbWZiICyDNjIw_2xIXImd2QLMrQGIhH6ys%2FvjyckNDdqKDis4LFASPuRc%3D.

infringir a disciplina traçada no artigo 23 da Lei Federal 14.133/21⁹, prejudica a aferição da compatibilidade dos preços com aqueles praticados no mercado e encerra potencial lesivo à competitividade do torneio.

A ratificar a falta de controvérsia acerca da questão, a própria Administração Municipal reconhece a inconsistência do orçamento base e se compromete a sanear o desacerto mediante adoção da tabela SINAPI mais atual, de maio de 2025.

Todavia, ao escrutinar a planilha orçamentária do certame impugnado (evento 1.3), verifica-se que dentre o total de 26 (vinte e seis) ações nela descritas, somente o serviço de iluminação previsto no Item 3.12 (“CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M”) tem o preço referenciado pela Tabela SINAPI, sendo o restante regrado pelo Boletim CDHU.

Dessarte, caso o Órgão Licitante prossiga com o certame obedecendo a mesma configuração, além de tabela SINAPI atual, também deverá lançar mão de Boletim CDHU, ou outro que o valha, devidamente atualizado.

Igualmente procedente crítica à exigência de apresentação de atestados de qualificação técnico-operacional acompanhados das respectivas notas fiscais¹⁰, visto que os documentos relacionados à área fazendária não estão inseridos no rol de documentação habilitatória disposto no artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21:

⁹ Excerto da Lei Federal nº 14.133/21:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

¹⁰ Extrato do edital:

13.5.4 Qualificação técnica:

a) Atestado(s)/certidão(ões) de capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) o fornecimento anterior pertinente e compatível com o objeto desta licitação, independentemente de quantitativos, com caracterização do bom desempenho da licitante.

a.1) O(s) atestado(s) ou certidão(ões) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado, original ou cópia reprográfica autenticada, assinado(s) por autoridade ou representante de quem o(s) expediu, com a devida identificação, não lhe sendo exigido prazo de validade.

a.2) Todos os atestados deverão vir acompanhados das respectivas Notas Fiscais expedidas na realização dos serviços à emitente do Atestado na época.

“Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;

II - certidões ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do § 3º do art. 88 desta Lei;

III - indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

IV - prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

V - registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando for o caso;

VI - declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.”

Embora as empresas que atuam regularmente no mercado, presumivelmente, possuam as notas fiscais referentes aos serviços prestados, nos termos do artigo 64, inciso I, da Lei de Licitações, tais documentos somente poderiam, em tese, ser exigidos em sede de diligência e após entrega da documentação de habilitação, em caráter suplementar. Isso porque, conforme mencionada Lei, as peças alusivas à área fazendária não constituem prova documental de qualificação técnica, servindo apenas para complementar informações apresentadas pelos licitantes, **desde que** necessária para apurar fatos existentes à época do certame ou dirimir eventuais dúvidas quanto à veracidade de dados declarados pelos participantes.

Como bem anotado pelo Ministério Público de Contas, decisão deste E. Tribunal Pleno, datada de 4 de dezembro de 2024, censurou a adoção de requisição idêntica nos autos da Representação TC-021278.989.24-9:

“EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA REPRESENTAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO EDITAL.

Contratação de empresa para locação de 12 (doze) ônibus. Exigência

de atestados de capacidade técnica “acompanhado das devidas notas fiscais comprobatórias”. Cláusulas editalícias contraditórias e omissas acerca da garantia de proposta e prazo de vigência do contrato. Carência de prazo razoável para disponibilização dos veículos, profissionais e demais documentos necessários à execução do objeto. Prazo para defesa prévia abaixo do mínimo legal. Vindicação de prova de regularidade fiscal relativa a tributos alheios à atividade lícita.

[...]

Procede a queixa contra a exigência de atestados de capacidade técnica acompanhados de notas fiscais porque desborda do rol do art. 67 da Lei n.º 14.133/2021.” (TC-021278.989.24-9. Tribunal Pleno. Sessão de 04/12/2024. Relator Conselheiro Antonio Roque Citadini)

Ante o exposto, o voto pela **procedência** da representação manejada por José Roberto Mion em face do edital de Pregão Eletrônico nº 23/2025, determinando-se à Prefeitura de Espírito Santo do Turvo que, em querendo prosseguir com o certame: **i)** retifique o orçamento estimativo, valendo-se para tanto de tabelas referenciais de preços devidamente atualizadas; e **ii)** suprima a exigência de apresentação de notas fiscais conjuntamente com atestados de capacidade técnico-operacional.

Deverá o Executivo Municipal, ademais, promover ampla e diligente revisão de todos os demais itens do instrumento convocatório, sobretudo aqueles relacionados ao conteúdo tratado nesta decisão, efetivando, após, a correspondente republicação, reabrindo-se prazo aos interessados para preparo de propostas, conforme preconiza o § 1º do artigo 55 da Lei Federal nº 14.133/21¹¹.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB
LMN

¹¹ Excerto da Lei Federal nº 14.133/2021:

Art. 55, § 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quanto a alteração não comprometer a formulação das propostas.